संविधान

पाठ्यक्रम का उद्देश्य

इस खंड में उल्लिखित पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा के विविध प्रयोगों से अवगत कराना है।

औपचारिक एवं अनौपचारिक वातावरण या कार्य स्थलों में किस तरह भाषा प्रयोग में परिवर्तन होता हैं इसका उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

संविधान :

भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। संविधान वह दस्तावेज़ है जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों, तथा राज्य के विभिन्न अंगों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - के कार्यों को निर्धारित करता है।26 नवम्बर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।

भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों-भारत और पाकिस्तान में बँट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बँट गई-भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।

भारतीय संविधान लिखनेवाली सभा 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन के याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियों हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।संविधान का उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार देना और देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो नागरिकों को अधिकार भी देता है और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा भी।

संविधान - भाग - 7

संविधान : द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया - श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत के संविधान के निर्माण पर आधारित एक दस-भाग की टेलीविजन मिनी-श्रृंखला है। इस शो का प्रीमियर 2 मार्च, 2014 को राज्यसभा टीवी पर हुआ, जिसमें हर रविवार सुबह एक एपिसोड प्रसारित होनेवाला था। शृंखला को राज्यसभा टीवी के चैनल पर यूट्यूब पर देखा जा सकता है।

https://youtu.be/LNjgpTQe2Tc?si=LSr8pbt20SQtDw8J

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य

संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्ग से तीन से अधिक सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के के प्रथम सभापति नियुक्त किए गए थे। किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया।

डॉ. भीमराव आम्बेडकर को संविधान निर्माण करनेवाली समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महा, 18 दिन में कुल 166 दिन बैठक की। सभा के बैठकों में प्रेस और जनता को भी स्वतंत्रता से भाग लेने की छूट प्राप्त थी।

मसौदा समिति Drafting Committee

- अगस्त 1947 में संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ गठित यह सबसे महत्त्वपूर्ण समिति इसके 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आम्बेडकर थे।

- मसौदा समिति के शेष सदस्य के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव

(बी.एल. मित्तर के स्थान पर) और श्री. टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खेतान के स्थान पर) थे।

- अक्टूबर 1947 में दूसरे मसौदे के बाद फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया था।
- अन्तिम मसौदा 4 नवम्बर, 1948 को सदन में पेश किया गया था।
- संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को मसौदा प्रस्ताव पारित किया गया था।
- इस प्रकार 26 जनवरी, 1949 को लघु नागरिकता, चुनाव, अन्तिम संसद आदि से सम्बन्धित कुछ प्रावधानों को छोड़ कर संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

भारत के संविधान में राजभाषा से सम्बन्धित भाग-17

अध्याय 1 संघ की भाषा

अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जानेवाली भाषा

अनुच्छेद 210 : विधान-मंडल में प्रयोग की जानेवाली भाषा

अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के सम्बन्ध में आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएँ

अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबंध

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा

अनुच्छेद 349 : भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय 4 विशेष निदेश

अनुच्छेद 350 : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जानेवाली भाषा

अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी इस देश की राजभाषा का फैसला लेना। भाषा को लेकर भारत जैसे देश में निर्णय लेना बहुत ही संकीर्ण मामला है। राजभाषा निर्णय की प्रक्रिया को जानना वर्तमान सन्दर्भ में बहुत महत्त्व रखती है।

प्रस्तुत सवालों उत्तर लिखिए:

1. राष्ट्रभाषा क्या है?
2. राजभाषा क्या है?
3. राजभाषा की जरूरत क्या है?
4. महात्मा गांधी ने किस भाषा को भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा माना?
5. हिन्दी कैसे भारत की राजभाषा बनी?
6. क्या भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा पर जिक्र हुआ है?
7. हिन्दी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा?
8. विशेष समिति का गठन एवं निर्णय।
9. मुंशी-अयंगर फॉर्मुला।

संविधान भाग 10

संविधान : द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया- श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत के संविधान के निर्माण पर आधारित एक दस-भाग की टेलीविजन मिनी-श्रृंखला है। इस शो का प्रीमियर 2 मार्च 2014 को राज्यसभा टीवी पर हुआ, जिसमें हर रविवार सुबह एक एपिसोड प्रसारित होनेवाला था। श्रृंखला को राज्यसभा टीवी के चैनल पर यूट्यूब पर देखा जा सकता है।

https://youtu.be/9MYY4SXEGCE?si=xCmNb1_lOPfWylD9

उद्देशिका :

> संविधान का स्रोत

> भारतीय राज्य की प्रकृति

> इसके उद्देश्यों का विवरण

> इसके गोद लेने की तारीख

भारतीय संविधान की उद्देशिका का इतिहास

भारत के संविधान की उद्देशिका के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यद्यपि अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है, और भाषा अस्पष्ट पाए जाने पर लेखों की व्याख्या के दौरान एक सहायता के रूप में कार्य करती है।

उद्देशिका के घटक

> उद्देशिका द्वारा यह इंगित किया गया है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है। उद्देशिका में भारत को एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है।

उद्देशिका द्वारा बताए गए उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना है।

> उद्देशिका में तारीख का उल्लेख किया गया है जब इसे अपनाया गया था यानी 26 नवम्बर, 1949।

उद्देशिका में मुख्य शब्द

- ❖ हम, भारत के लोग : यह भारत के लोगों की अन्तिम सम्प्रभुता को इंगित करता है। सम्प्रभुता का अर्थ है राज्य का स्वतंत्र प्राधिकरण, जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है।

- ❖ सम्प्रभु : इस शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में, विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन हैं।
- ❖ समाजवादी : इस शब्द का अर्थ है समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाप्त होती है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ-साथ मौजूद हैं। इसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
- ❖ धर्मनिरपेक्ष : इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, संरक्षण और समर्थन मिलता है। इसे 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था।
- ❖ लोकतांत्रिक : इस शब्द का अर्थ है कि भारत के संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
- ❖ गणराज्य : यह शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में, भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है।

भारतीय संविधान के उद्देश्य

संविधान सर्वोच्च कानून है और यह समाज में अखंडता बनाए रखने और एक महान राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों के बीच एकता को बढ़ावा देने में

मदद करता है। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में सद्भाव को बढ़ावा देना है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करनेवाले कारक हैं :

1. न्याय: समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है जिसका वादा भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। इसमें तीन तत्व शामिल हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैं।

2. सामाजिक न्याय: सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि जैसे किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना समाज बनाना चाहता है।

3. आर्थिक न्याय: आर्थिक न्याय का अर्थ है कि लोगों द्वारा उनके धन, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान रूप से भुगतान किया जाना चाहिए और सभी लोगों को अपने जीवनयापन के लिए कमाने के अवसर मिलने चाहिए।
4. राजनीतिक न्याय राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को राजनीतिक अवसरों में भाग लेने के लिए बिना किसी भेदभाव के समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार है।

5. समानता : 'समानता' शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिए समान अवसर दिए गए हैं। कानून के समक्ष सभी समान हैं।

6. स्वतंत्रता : 'लिबर्टी' शब्द का अर्थ है लोगों को अपने जीवन का तरीका चुनने, समाज में राजनीतिक विचार और व्यवहार रखने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है, एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन कानून द्वारा निर्धारित सीमा में।

7. भाईचारा : 'बिरादरी' शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना और देश और सभी लोगों के साथ भावनात्मक लगाव। बन्धुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

उद्देश्यों का महत्त्व : यह जीवन का एक तरीका प्रदान करता है। इसमें एक सुखी जीवन की धारणा के रूप में भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता शामिल है और जिसे एक दूसरे से नहीं लिया जा सकता है।

स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है। न ही स्वतंत्रता और समानता को बन्धुत्व से अलग किया जा सकता है।समानता के बिना, स्वतंत्रता कई पर कुछ की सर्वोच्चता का उत्पादन करेगी। स्वतंत्रता के बिना, समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता कई पर कुछ की सर्वोच्चता का उत्पादन

करेगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता चीजों का एक स्वाभाविक पाठ्यक्रम नहीं बन सकता था।

निर्देश- वीडियो देखने के बाद एक शब्दकोश बनाईए।